

1500909-95.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... não há dúvidas a respeito da prática de tráfico de drogas pelo acusado. Aliás, não há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, tendo em vista que a quantidade e a forma como a droga se encontrava quando apreendida evidenciam a destinação ao tráfico. Frise-se que foram apreendidas mais de 60 gramas de maconha, distribuídas em 35 invólucros. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500909-95.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500909-95.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2096235/2021 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 17229204 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO,

1794/21/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2096235 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3,

1794/21/919 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN CRISTIAN CARDOSO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Guacy Sibille Leite

Vistos.

RENAN CRISTIAN CARDOSO DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), combinado com o artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, porque, segundo a acusação, no dia 08 de abril de 2021, às 17:00h, na Rua Antônio José Morgado, nº 764, Parque Ribeirão Preto, nesta cidade e comarca, durante estado de calamidade pública (pandemia COVID-19), após adquirir de maneira escusa, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 61,850g (sessenta e um gramas e oitocentos e cinquenta miligramas) da substância Tetrahydrocannabinol, comumente conhecida como "maconha", distribuída em

35 (trinta e cinco) invólucros de plástico incolor aderente, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), fotografia (fl. 12), laudo de constatação (fls. 15/16) e do exame químico-toxicológico (fl. 72/75).

O réu foi notificado e ofertou defesa preliminar.

A denúncia foi recebida em 22/09/2021 (p. 110) e o réu foi citado.

Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a procedência do pedido, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa pleiteou a absolvição do acusado e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o tráfico privilegiado, com a redução em seu patamar máximo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Procede parcialmente a denúncia.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial de constatação, exame químico toxicológico, bem como pela prova oral coligida.

Na fase policial, o réu afirmou que pretendia se manifestar apenas em juízo.

Todavia, não compareceu ao juízo para ser interrogado, tornando-se revel.

O fato de o acusado não ter oferecido sua versão acerca dos fatos, seja em solo policial, seja em juízo, não infirma sua responsabilidade. Isso porque, em juízo, os policiais inquiridos informaram que efetuavam patrulhamento de rotina, quando passavam por um conhecido local de venda de entorpecentes e avistaram o acusado. Diante de atitude suspeita, o acusado foi abordado. Durante a revista, foram encontradas no bolso de sua bermuda trinta e cinco porções de maconha. Indagado, o acusado, de pronto, admitiu a traficância. Foi acrescentado que naquela região é comum e intenso o tráfico de entorpecentes, sendo que já ocorreram várias prisões e abordagens por este tipo de delito no logradouro em epígrafe.

Os depoimentos policiais militares foram completamente coerentes e harmônicos na descrição dos fatos, confirmando em juízo o que já haviam declarado em sede policial.

No exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam.

E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do réu, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos.

Ademais, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções, a presunção relativa de agir de forma escorreita e, ao depor em Juízo como testemunha, colabora com o Poder Judiciário na persecução de uma pretensão punitiva e, acima de tudo, com a sociedade que anda sufocada com a criminalidade.

De mais a mais, não teria interesse em, gratuitamente, imputar a prática de um crime a um inocente, caso realmente não o tivesse cometido.

Afora isso, não provou a defesa que os depoimentos não retrataram a realidade. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos coerentes prestados pelos policiais.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

No mesmo sentido:

REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

INSUFICIÊNCIA DE PROVA E USO NO LOCAL DE TRABALHO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Inclusive, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se encontra nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

Diante desse quadro, seja pelo teor dos depoimentos policiais, seja pela quantidade de drogas, não há dúvidas a respeito da prática de tráfico de drogas pelo acusado. Aliás, não há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, tendo em vista que a quantidade e a forma como a droga se encontrava quando apreendida evidenciam a destinação ao tráfico. Frise-se que foram apreendidas mais de 60 gramas de maconha, distribuídas em 35 invólucros. Além disso, as condições em que se desenvolveu a ação também evidenciam o tráfico, haja vista a conduta de tentativa de fuga empregada pelo acusado ao visualizar a aproximação policial e o local onde ocorreu a apreensão, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Assim, em observância à inteligência do artigo 28, §2º, da Lei 11.343, não há dúvidas da ocorrência do tráfico ora tratado.

Percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada, pois o artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que o ato de trazer a droga consigo ou transportá-la já configura o tipo penal.

A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem de pena.

Considero as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas como as normais do tipo e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Dentre as circunstâncias legais, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Não houve caracterização da circunstância agravante relativa à prática do crime durante o estado de calamidade pública (art. 61, inciso II, "j", Código Penal), uma vez que a prática delitiva se deu no ano de 2021, depois de encerrada a vigência do estado de calamidade pública, segundo dispõe o Decreto Legislativo nº 6/2020, além de não guardar relação direta com a situação pandêmica. Na terceira fase, verifico a incidência da causa de diminuição descrita no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pois o réu é primário e de bons antecedentes, e não há indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. Portanto, diminuo a pena em dois terços.

Ausentes outras causas modificativas, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o regime inicial aberto, tendo em vista a primariedade do réu e o quantum da pena aplicada, segundo disposição do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, dada a condição financeira desfavorável do réu, conforme o §2º do mesmo dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PARICALMENTE PROCEDENTE o pedido ministerial para CONDENAR RENAN CRISTIAN CARDOSO DOS SANTOS, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, no valor unitário mínimo, com os reajustes legais. Por inteligência do artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, dada a condição econômica desfavorável do réu, consistentes em Prestação de Serviços à Comunidade e Limitação de Fim de Semana, pelo prazo da pena corporal, com carga horária semanal mínima, a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais.

Faculto ao réu o direito a recorrer em liberdade.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 111). Declaro perdidos os bens e valores apreendidos em favor da União, aguardando-se o

trânsito em julgado para a consumação do perdimento (art. 63, da Lei nº 11.343/06; art. 92, II, do CP).
Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.
P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA